

1520539-39.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... que foi processado e condenado por tráfico. Trabalhava como ajudante em mercado. Mora com sua mãe, sua esposa esta grávida de gêmeos e tem 1 filha de 4 anos. Sobre os fatos, pediu carona para GUILHERME até São Mateus, para a casa de sua avó, que não estava em casa. Quando voltavam foram abordados pela viatura, os policiais perguntavam se tinham passagem, se estava foragido e se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1520539-39.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520539-39.2022.8.26.0228 - Controle 1077-22

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME AMORIM DE SENA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

LUCAS CANDIDO CORDEIRO MONTEIRO e WESLEY BEZERRA DA SILVA foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, porque no dia 05 de setembro de 2022, por volta das 19h30min, na Rua João Cortona, na altura do numeral 87, bairro Tatuapé, São Paulo/SP, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o carro Jeep/Compass, de placas LMM - 5E58, de cor prata, avaliado em R\$125.000,00, um relógio da marca Hilfiger avaliado em R\$800,00, um notebook da marca Dell avaliado em R\$5.000,00, um HD externo da marca SanDisk avaliado em R\$500,00, uma carteira Hilfiger avaliada em R\$300,00, uma aliança de ouro avaliada em R\$3.000,00, um aparelho celular da marca Samsung, além de documentos pessoais e cartões bancários, pertencentes à vítima Inaldo Manoel Barbosa. GUILHERME AMORIM DE SENA foi denunciado como incurso nas

penas do artigo 180, caput, do Código Penal, porque na mesma data, entre 19h30min e 23h00min, em local incerto, recebeu, ocultou e transportou, em proveito próprio e alheio, o relógio da marca Hilfiger acima descrito, que sabia ser produto de crime. A denúncia foi recebida em 23/11/2022, os réus foram regularmente citados (fls. 192, 193 e 194) e ofereceram respostas à acusação (fls. 146, 203 e 204).

Durante a instrução criminal foram ouvidos a vítima Inaldo e os policiais militares Rafael, Caio, Vinicius e Alexsandro. Ao final, os réus foram interrogados.

Em alegações finais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, reconhecimento da agravante pela reincidência dos réus GUILHERME e LUCAS, afastamento da atenuante pela confissão no tocante à WESLEY, incidência das causas de aumento pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo com relação aos réus LUCAS e WESLEY, regime fechado, sem substituição da pena.

A Defesa do réu GUILHERME requereu sua absolvição por insuficiência de provas.

Pela Defesa do réu WESLEY também foi requerida sua absolvição por insuficiência de provas.

A Defesa do réu WESLEY requereu absolvição do réu por insuficiência de provas e, em caso de condenação, aplicação da atenuante pela confissão, afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, regime mais brando para cumprimento da pena, fixação da pena-base no mínimo legal.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

Em juízo, a vítima declarou que reconhecia os números 02 (WESLEY) e 03 (GUILHERME) como autores do roubo e 01 (LUCAS) como sendo o que foi encontrado na posse do relógio. Estava conduzindo seu veículo, quando foi abordado por dois indivíduos, um deles armado, que exigiram seu relógio, aliança, carteira, jaqueta e subtraíram seu veículo. Recuperou o relógio e o veículo. O notebook e outros itens estavam no interior do veículo. Os roubadores exigiram que o depoente se deitasse no chão e saíram com o veículo. Uma pessoa da região viu o veículo I/30 prata na rua Serra de Botucatu, altura do número 1626, mas o depoente não viu o veículo indo embora junto. Pelas imagens de segurança, os roubadores passaram por uma viela, viram o veículo do depoente e estacionaram na avenida. Dois indivíduos desceram e um deles ficou no carro. Na delegacia o depoente reconheceu dois indivíduos, o que estava de cabelo tingido dirigiu o veículo do depoente e os outros dois que o abordaram saíram no outro veículo. Realizou reconhecimento na delegacia duas horas e meia depois. Recebeu ligação dos policiais que informaram sobre a localização de seu veículo. Na delegacia foram apresentadas 3 pessoas para reconhecimento, as mesmas 3 que o depoente reconheceu em juízo. O número 01 (LUCAS) era aquele que dirigia o Jeep do depoente, que empreendeu a fuga. Na delegacia reconheceu GUILHERME e WESLEY, que estavam no I/30. Não reconheceu LUCAS como aquele que o abordou. Realizado novo reconhecimento em Juízo, com os réus na seguinte ordem: 01) Preso por outro processo, 02) Réu LUCAS, 03) WESLEY e 04) Réu GUILHERME, não reconhece o número 01 (figurante), reconhece os números 03 (WESLEY) e 04 (GUILHERME) como os que o assaltaram, e o número 02 (LUCAS) era o que estava com o relógio do depoente. O réu GUILHERME foi o que tirou o depoente do veículo, o revistou, tirou jaqueta e aliança e o celular do carro, e pediu para que o depoente se deitasse. O número 04, GUILHERME era o que saiu conduzindo o veículo do depoente. O número 02, LUCAS, era o que foi encontrado dirigindo o veículo do depoente pelos policiais.

O policial Caio relatou que era tarde, quando avistaram os veículos Jeep Compass atas, sem placa, o I30 na frente. Acompanharam e os veículos andavam em círculo. Em pesquisas, nada constava como ilícito. O I30 se separou e prosseguiram com o Compass por estar sem placa. Em abordagem, o condutor afirmou que conduzia o veículo até o local do corte. Outra equipe realizou a abordagem no veículo I30, que era conduzido por duas pessoas. O condutor do veículo Compass, salvo engano, era o réu WESLEY. Soube na delegacia que a vítima reconheceu parte dos autores. Os dois indivíduos encontrados no I30 o depoente não teve contato. Aquele que o depoente abordou no Compass só disse que ia levar o veículo para o corte e que os condutores do I30 o convidaram para conduzir o veículo para corte. O relógio apreendido estava

no veículo I30.

O policial Rafael declarou que estavam em patrulhamento, quando se deparam com os veículos I30 e Compass, o Compass sem emplacamento, o que gerou suspeita. Realizaram acompanhamento, os veículos andaram em círculo. Consultaram a placa do veículo I30 e nada constava. Foram tentar abordar o Compass e o I30 se desvencilhou. Realizaram a abordagem do Compass, conduzido por um indivíduo, que afirmou que levava o veículo para corte e o I30 mostrava o caminho. Informaram o emplacamento do I30 e outro batalhão realizou a abordagem. Ao visualizar os réus, não reconheceu o que abordou e conduzia o Compass. Não teve contato com os condutores do I30. Teve contato com a vítima e não se recorda se a vítima reconheceu os autores do roubo. Soube que o relógio foi localizado no interior do veículo I30.

O policial Vinicius relatou que foram apoiar o acompanhamento e conseguiram abordar o veículo I30 e em busca localizaram o relógio que foi reconhecido pela vítima. Ao ver os acusados, não conseguiu reconhecer aqueles que abordou. O que estava com o relógio era o condutor do I30. Os indivíduos do I30 disseram nada saber sobre o roubo. A vítima reconheceu o condutor e passageiro do I30 como autores do roubo. O depoente ratifica todo o depoimento realizado na delegacia. O relógio foi encontrado no banco do passageiro do I30. Não se recorda de ter abordado alguém com o nome GUILHERME.

O policial Alexsandro declarou que receberam via COPOM sobre os veículos Compass e I30. A equipe do depoente se deparou com o I30, realizaram abordagem e ao vistoriar o veículo localizaram um relógio. A vítima reconheceu os dois condutores do I30 como autores do roubo, bem como reconheceu o relógio. Nenhum dos acusados do I30 admitiu que estava com o relógio e informavam que o veículo era da irmã do condutor. Não se recorda em que local de dentro do veículo o relógio foi encontrado. Ao visualizar os réus, não se recorda qual deles conduzia o I30, nem o nome do condutor. O depoente acompanhou o reconhecimento feito pela vítima e ratifica o depoente feito na delegacia.

Ao ser interrogado, o réu LUCAS afirmou que foi processado e condenado por tráfico. Trabalhava como ajudante em mercado. Mora com sua mãe, sua esposa esta grávida de gêmeos e tem 1 filha de 4 anos. Sobre os fatos, pediu carona para GUILHERME até São Mateus, para a casa de sua avó, que não estava em casa. Quando voltavam foram abordados pela viatura, os policiais perguntavam se tinham passagem, se estava foragido e se portava os documentos. O relógio da vítima não foi encontrado no veículo. Não conhecia WESLEY, somente o viu na delegacia. Não praticou o assalto e não estava com o relógio. Estava com sua esposa no restaurante Gugus, sua esposa ligou para a amazia de GUILHERME para levarem para sua avó. No restaurante ficaram as esposas do depoente e de GUILHERME.

O réu GUILHERME declarou que foi condenado e cumpria a pena. Mora com seus pais e irmãs. Tem 1 filha. Trabalha com seu pai em comércio. Na data dos fatos, estava num barzinho com sua mulher, pediu o veículo I30 emprestado para sua irmã. Encontraram LUCAS e sua mulher, que informaram que ela teria uma filha. LUCAS pediu uma carona para dar a notícia para sua avó, foram até o endereço dela, mas não estava. Ao retornarem, foram abordados e os policiais perguntaram se tinha passagem, foram conduzidos para a delegacia em razão do depoente estar sem a habilitação. Foi abordado por dois policiais e não os conhecia. Não conhecia WESLEY. A avó de LUCAS mora em São Mateus. Do restaurante até a casa da avó de LUCAS era um pouco longe. O depoente mora perto do bar de onde estavam, cerca de 15 minutos de carro. LUCAS não tinha o número de telefone de sua avó. As mulheres de LUCAS e GUILHERME ficaram no restaurante. O veículo I30 foi retirado por sua irmã e pai.

O réu WESLEY afirmou que nunca foi preso ou processado. Trabalhava como ajudante de pedreiro e morava sozinho. Tem um filho de 3 anos. Sobre os fatos, recebeu um convite para praticar o roubo. Pegaram um ônibus, desceram no Tatuapé e se depararam com o veículo Jeep Compass parado com o motorista dentro. O depoente anunciou a voz de assalto, pegou uma bolsa com objetos, entraram no veículo e foram embora. O veículo I30 não estava junto com o depoente. O relógio da vítima estava com o depoente. Seu parceiro na prática do roubo está na rua. Deixou seu parceiro na favela com os demais pertences da vítima e ficou com o relógio. Pegou o veículo

de uma vítima homem. Arrancou a placa do veículo por medo de passar no radar. Não tinha arma de fogo, colocou a carteira embaixo da roupa. Nem o depoente nem o parceiro estavam com arma de fogo. O depoente dirigia o Jeep Compass no momento da abordagem.

Não há dúvidas quanto a autoria do réu WESLEY quanto ao delito de roubo, visto que o acusado foi reconhecido pela vítima tanto na Delegacia, quanto em Juízo, como sendo um dos indivíduos que o abordaram, e fazendo menção de estarem armados, subtraíram seu veículo Jeep/Compass, de placas LMM - 5E58, relógio, além de notebook, HD externo, carteira, aliança, aparelho celular, documentos pessoais e cartões bancários que estavam no interior do veículo.

Além disso, a autoria do roubo foi confessada por WESLEY, que afirmou ter agido com outro indivíduo não identificado, se deparando com o veículo estacionado e decidiram por abordá-lo e praticar a subtração do veículo e demais bens da vítima, negando que estivessem armados e a participação do veículo I/30 no assalto.

Da mesma forma, o policial Caio confirmou que avistaram o veículo Jeep/Compass trafegando sem placa e ao realizarem a abordagem verificou que o réu WESLEY conduzia sozinho o veículo subtraído da vítima.

A qualificadora pelo concurso de agentes se confirmou pelo depoimento da vítima, que narrou ter sido abordada por dois indivíduos, o que foi ratificado pela confissão de WESLEY ao afirmar que agiu com outro indivíduo ao anunciarem o assalto.

Já a qualificadora pelo emprego de arma de fogo, apesar do referido armamento não ter sido apreendido, verifico que a vítima foi enfática ao afirmar que um dos indivíduos que a abordou apresentou uma arma de fogo, o que já é suficiente para a caracterização desta causa de aumento.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima [...]" (AgRg no REsp 1916225 / RJ, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA).

No tocante à acusação de roubo imputada ao réu LUCAS, de rigor sua absolvição, visto que, apesar do que consta no auto de reconhecimento de fls. 37, de acordo com a vítima não foi por ela reconhecido na fase policial e novamente não foi reconhecido pela vítima, tendo sido apontado por ela como aquele que foi apresentado na Delegacia na posse de seu relógio.

O réu LUCAS, por sua vez, negou a prática do roubo, afirmando que estava no veículo I/30, conduzido por GUILHERME, a caminho da casa de sua avó, momento em que foram abordados pelos policiais, versão que não pode ser refutada, vez que não foram produzidos elementos suficientes que ensejem sua condenação.

Por fim, no tocante à acusação de receptação imputada ao réu GUILHERME os policiais Vinicius e Alexsandro, responsáveis pela abordagem dos condutores do veículo I/30, conduzido pelo referido réu na companhia de LUCAS, não se recordaram qual dos acusados estaria na posse do relógio subtraído da vítima, sendo, inclusive, consignado pelo policial Vinicius que não se recordava de ter abordado GUILHERME. Não bastasse isso, a versão apresentada pela vítima diverge com a que consta dos autos, já que afirmou ter sido apresentado na Delegacia o réu LUCAS como sendo aquele que foi abordado na posse do relógio.

Assim, diante da negativa do acusado, bem como tendo em conta a divergência entre as versões apresentadas pelos policiais e pela vítima, necessária a absolvição do réu pela acusação de receptação, ressaltando-se que, apesar de GUILHERME ter sido reconhecido pela vítima como um dos autores do roubo, não houve aditamento da

denúncia para imputação deste delito ao referido réu, o que também diverge das provas produzidas na fase policial, já que às fls. 36 a vítima afirma não o reconhecer como um dos autores do delito.

Portanto, diante das provas produzidas, está configurado o delito previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal imputado ao réu WESLEY. No que tange aos réus LUCAS e GUILHERME devem ser absolvidos dos delitos à eles imputados.

Na aplicação da pena pelo delito roubo ao réu WESLEY, atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena-base no mínimo legal o que corresponde a 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a considerar, tendo em vista que a pena já foi estipulada em seu patamar mínimo, nos termos da sumula 231 do STJ.

Na terceira fase, verifico a presença do concurso de majorantes, visto que o crime de roubo ocorreu em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo. No entanto, levando em conta o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, limito-me à aplicação de apenas da causa de aumento referente ao uso da arma de fogo, a que representa maior aumento. Entendimento este sumulado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (Súmula 443). Dessa forma, aumento a pena em 2/3 (dois terços), nos termos do artigo 157, § 2º-A do Código Penal, o que representa 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou redução a serem consideradas.

Não há outras causas a serem apreciadas de modo que torno as penas definitivas.

Nos termos do artigo 60 do Código Penal, em vista da pouca condição econômica alegada pelos réus, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 1º, da mesma Lei.

Face o que dispõe o artigo 33, § 2o, alínea "a", combinado com §3º do Código Penal, considerando a pena aplicada, o emprego de arma de fogo e concurso de agentes, o que impossibilita qualquer defesa à vítima, demonstrando personalidade que prevenção e repressão quanto ao delito praticado, ao réu WESLEY estabeleço o regime fechado para início de cumprimento das penas.

O réu WESLEY não preenche os requisitos do artigo 44, inciso I do Código penal, visto que o crime foi cometido com violência e grave ameaça, a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída.

O réu WESLEY não poderá apelar em liberdade, uma vez que estão presentes os requisitos do artigo 313, I, do Código de Processo Penal, já que está sendo condenado à pena superior a 04 (quatro) anos. Ademais, trata-se de acusação por roubo, cuja grave ameaça empregada representa perigo e insegurança a sociedade, e não há indicativos de que a conduta não venha a se repetir. Recomende-se na prisão. Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu WESLEY BEZERRA DA SILVA a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, por incorrer nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal; e ABSOLVER o réu LUCAS CANDIDO CORDEIRO MONTEIRO de estar incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal e o réu GUILHERME AMORIM DE SENA de estar incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura em favor de LUCAS e GUILHERME.

Condeno, ainda, o réu WESLEY ao pagamento das custas e despesas judiciais, nos termos do art. 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03. Fica, contudo, suspenso o pagamento dessas verbas, porque concedo ao réu os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente.

Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu, expeça-se guia ao juízo das execuções criminais para cumprimento da pena imposta. Se o caso, expeça-se guia provisória.

P.R.I.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA